

1500470-63.2021.8.26.0246

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MATEUS MOREIRA SIKETO

Comarca: Ilha Solteira

Foro: Foro de Ilha Solteira

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 30/08/2022

... mercancia ou qualquer outro indicativo de tráfico, de modo que as dúvidas favorecem o acusado e levam à desclassificação do delito de tráfico para o de porte para consumo, já que a quantidade é compatível com o porte para consumo e inexistem elementos que indiquem finalidade diversa.

Nesse sentido:

“Para que se reconheça a existência de tráfico ou comércio de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ilha Solteira

Foro de Ilha Solteira

1ª Vara

Avenida Brasil Norte, 1680, Ilha Solteira-SP - cep 15385-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500470-63.2021.8.26.0246 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500470-63.2021.8.26.0246

Classe – Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2256949/2021 -

DEL.POL.ILHA SOLTEIRA, 20370727 - DEL.POL.ILHA SOLTEIRA, 2256949 - DEL.POL.ILHA

SOLTEIRA, 2256949 - DEL.POL.ITAPURA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ALAN ORATO DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MATEUS MOREIRA SIKETO

Vistos.

ALAN ORATO DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 129, por duas vezes, 329, do Código Penal, e no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, todos na forma do artigo 69 do Código Penal, porque, nas circunstâncias de tempo e espaço descritas na denúncia, trazia consigo para fins de tráfico 06 (seis) porções de crack, com peso aproximado de 0,9 (nove decigrama) bem como resistiu mediante violência e ameaça a execução de ato legal e ofendeu a integridade física, causando

lesão corporal de natureza leve, aos policiais militares Bruno dos Santos Lima Rocha e Fábio Rogério Pereira.

Ofertada a denúncia, o acusado foi citado e apresentou defesa prévia.

A denúncia foi recebida e em audiência de instrução foram ouvidas a vítima e as testemunhas arroladas pelas partes. O réu deixou de ser interrogado em razão de sua revelia.

As partes ofertaram alegações finais.

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

Trata-se de ação penal visando apurar a prática do crime de lesão corporal, resistência e tráfico de drogas.

A ação penal é parcialmente procedente.

No âmbito da materialidade, a prova é constituída pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01); boletins de ocorrência (fls. 19/21 e 50/51); auto de exibição e apreensão (fls. 24/25); auto de constatação (fls. 26/27); atestado médico (fls. 24); declarações de denúncias (fls. 45/49); laudos periciais de lesões corporais (fls. 94/97); laudo toxicológico (fls. 98/100) e pela prova oral.

A autoria é inconteste.

O acusado Alan Orato dos Santos, ouvido em sede policial, em relação aos fatos permaneceu em silêncio.

A testemunha Bruno dos Santos Lima Rocha, policial militar ouvido em sede policial, relatou ser agente policial, teve conhecimento que os policiais estavam buscando a captura do acusado por agredir a esposa. O depoente recebeu uma denúncia do possível local onde ele estaria dirigiu-se até o local, onde localizou o acusado. Disse o depoente que o acusado relatou que havia discutido com a esposa e acabaram se agredindo mutuamente. Em juízo, renovou a narrativa.

A testemunha Fábio Rogério Pereira, policial militar ouvido em sede policial e em juízo, afirmou ser investigador de polícia e reiterou a narrativa de seu colega Bruno dos Santos Lima Rocha.

A testemunha Lucy de Queiroz, ouvida em juízo, nada esclareceu

Tais testemunhos autorizam o reconhecimento da autoria e materialidade delitiva do crime previsto no artigo 129, por duas vezes, e 329 do Código Penal, anotando-se que as palavras dos policiais se revestem de coerência, robustez e segurança e não demonstram qualquer tendência para o exagero ou falsidade, devendo ser aceitas como elementos hábeis à condenação, suportando o acusado, então, o ônus de contrastá-las, o que não fez.

Restou, portanto, evidente que o acusado resistiu à prisão, sendo necessário que os policiais o contivessem, tendo, inclusive, resultado a sua resistência em lesão corporal de natureza leve causada aos policiais militares que conduziam a abordagem.

Cumpre ressaltar que:

“as declarações dos policiais têm valor relevante e merecem total credibilidade,

uma vez que se tratam de agentes do Estado, no exercício de função pública, razão pela qual há que se presumir legítimos os relatos por eles ofertados, mormente quando em consonância com as demais provas colhidas nos autos" (TJSP; Apelação Criminal 1500333-40.2021.8.26.0583; Relator (a): Ricardo Sale Júnior; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento:06/12/2021; Data de Registro: 06/12/2021).

Nesse contexto, extrai-se dos laudos periciais de fls. 94/97, que o policial Bruno apresentava ferimento no primeiro dedo da mão direita e escoriações no joelho direito como também esternocleidomastoideo (músculo lateral do pescoço). E o policial Fábio apresentava lesões corporais de natureza leve.

Por sua vez, o crime de resistência restou bem delineado pela prova oral colhida. Os relatos foram firmes em demonstrar que ao acusado se opôs à execução de ato legal com o emprego de violência contra os policiais militares que atenderam a ocorrência.

Nesse sentido é o entendimento do TJRJ: "Crime de resistência - caracterização - Agente que se opõe à prisão, mediante violência contra policial militar, competente para executá-la" (RT 813/672)

Quanto ao art. 33 da Lei de Drogas, os policiais não presenciaram atos de mercancia ou qualquer outro indicativo de tráfico, de modo que as dúvidas favorecem o acusado e levam à desclassificação do delito de tráfico para o de porte para consumo, já que a quantidade é compatível com o porte para consumo e inexistem elementos que indiquem finalidade diversa.

Nesse sentido:

"Para que se reconheça a existência de tráfico ou comércio de drogas, é mister prova absolutamente segura. No caso de dúvida em se saber se o réu é traficante ou usuário, deve subsistir a segunda hipótese, como solução benéfica do in dubio pro reo" (TJSP AC 133.383-3 Rel. Egydio de Carvalho JTJ 140/276).

Demonstradas a autoria e a materialidade dos delitos, passo a dosar a pena a ser aplicada.

Na primeira etapa, atento à diretriz do artigo 59 do Código Penal, cumpre reconhecer que o acusado agiu com dolo normal e não ostenta antecedentes desabonadores. Não por outra razão, fixo a pena-base em seu patamar mínimo, qual seja, 03 (três) meses de detenção para cada crime de lesão corporal e 02 (dois) meses de detenção para o crime de resistência.

Na segunda etapa da dosimetria, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição, de forma que a reprimenda acima mensurada resta definitiva.

Havendo concurso material de crimes, na luz do art. 69, caput, do código penal, resta a pena fixada em 08 (oito) meses de detenção.

No que tange ao regime de cumprimento da pena, fixo o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, do Código Penal.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos encontra óbice no artigo 44, inciso I, do Código Penal, que veda expressamente a substituição, quando o crime é praticado com violência ou grave ameaça à pessoa.

Quanto ao crime de porte para consumo previsto no artigo 28, fixo a pena de Advertência sobre os efeitos da droga.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal movida pela JUSTIÇA PÚBLICA e o faço para CONDENAR o acusado ALAN ORATO DOS SANTOS, qualificado nos autos, à pena de 08 (oito) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, por infração ao disposto no artigo 129, por duas vezes, e 329, ambos do Código Penal, e à pena de Advertência por incurso no artigo 28 da Lei 11.343/2006, todos na forma do artigo 69 do Código Penal.

O réu poderá apelar em liberdade vez que não restaram caracterizados os motivos que indiquem a necessidade de custódia cautelar, conforme artigo 312, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações de praxe.
Custas na forma da lei.

P.I.C.

Ilha Solteira, 30 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA